

1502544-52.2019.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... informais, confessou a prática do tráfico e que as drogas eram suas.

Na delegacia, Gabriel optou por permanecer em silêncio (fl. 08).

Em juízo, teve decretada a sua revelia, já que não localizado no seu endereço para ser intimado da audiência (fl. 212 e CPP, art. 367).

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502544-52.2019.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502544-52.2019.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CAMARGO DE OLIVEIRA SALVIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. GABRIEL CAMARGO DE OLIVEIRA SALVIANO foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 24.12.2019, por volta das 00h00, na Rua Santa Branca, nº 160, Vila Lavínia, Rio Grande da Serra, trazia consigo, para fins de tráfico, 24 porções de maconha (45,2g), 68 porções de cocaína no total, entre pinos e papelotes (123,5g) e 123 pedras de "crack" (50g). Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 41/42). Oferecida em 15.01.2020, a denúncia foi recebida em 28.02.2020 (fl. 79). Ordem parcialmente concedida em HC impetrado em favor do acusado a fim de determinar a revogação da sua prisão preventiva (fls. 143/147). Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 166/167). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, decretada a revelia do acusado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 03/05), autos de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 25/28), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 111/114), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os PM Paulo Rogério da Silva Lima e Leones Bonisval da Silva disseram que era de madrugada e estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado. Percebendo a aproximação da viatura, ele dispensou algo e saiu andando, o que causou espécie. Estavam bem próximos do acusado, a cerca de 10 metros, e viram com certeza ele dispensando um objeto. Não havia outras pessoas na via. Resolveram, então, abordá-lo. Detido, com ele nada de ilícito foi localizado, nem ele aparentava estar sob o efeito de álcool ou drogas. Recuperado o objeto dispensado, uma sacola plástica, contudo, dentro dela localizaram um estojo com as porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas. Não conheciam o acusado, que, em conversas informais, confessou a prática do tráfico e que as drogas eram suas.

Na delegacia, Gabriel optou por permanecer em silêncio (fl. 08).

Em juízo, teve decretada a sua revelia, já que não localizado no seu endereço para ser intimado da audiência (fl. 212 e CPP, art. 367).

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os policiais afirmam expressamente que tinham condições de ver - e viram - o acusado dispensando uma sacola ao perceber a aproximação da viatura.

Indagados em específico, aliás, disseram não ter qualquer dúvida a respeito de quem dispensou a sacola, mesmo porque não havia outras pessoas na via.

E, posteriormente recuperada a sacola, nela foram localizadas as porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Isoladas, portanto, as teses de irresponsabilidade e de posse para uso pessoal.

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas mais de 200 porções de maconha, cocaína e "crack", com capacidade de atingir incontáveis usuários - 24 porções de maconha (45,2g), 68 porções de cocaína no total, entre pinos e papéletes (123,5g) e 123 pedras de "crack" (50g); a natureza das drogas também é negativa, em vista do maior potencial vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, tendo em vista a certidão de fl. 102; motivos,

circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Gabriel Camargo de Oliveira Salviano como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, a despeito da sua revogação, determinada única e exclusivamente por excesso de prazo. É certa, no caso, a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, sendo várias, ainda, as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas apreendidas: 24 porções de maconha (45,2g), 68 porções de cocaína no total, entre pinos e papelotes (123,5g) e 123 pedras de "crack" (50g). Assim, absolutamente necessária a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, seja porque nada desprezível a pena imposta em concreto, seja porque o acusado não foi localizado sequer para ser intimado da presente audiência, constando das informações prestadas pelo Oficial de Justiça que, segundo a mãe dele, ele é morador de rua há anos e provavelmente estaria na "cracolândia", em São Paulo (fl. 212).

Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA